



PETIÇÃO Nº 008/2026 - Gurinhém - PB

Unidade consumidora: 577552

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **08.809.444/0001-84**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. Tarcísio Saulo de Paiva**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Segunda, (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. OS serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias, em representação do município, perante a própria concessionária local, a agência nacional de energia elétrica – aneel, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela aneel e o código de defesa do consumidor.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado

aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.

6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:
 - (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
 - (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DOS PEDIDOS

9. Pela atual requisição, solicitamos a concessionária que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhe planilha eletrônica, em formato Excel (.xlsx), contendo as informações seguindo o modelo da tabela 1, abrangendo o período de **janeiro de 2020 a dezembro de 2025**; com fundamento no art. 477 da REN nº 1.000/2021:

Tabela 1: Modelo de Planilha Requerida

PERÍODO DE REFERÊNCIA (MÊS/ANO)	MONTANTE ARRECADADO DA CIP/COSIP (R\$)	MONTANTE COBRADO PARA ARRECADÇÃO DA CIP/COSIP (%)	LEGISLAÇÃO QUE CONTÉM PREVISÃO DE ENCONTRO DE CONTAS (NÚMERO DA LEI E DISPOSITIVO)	MEIO DE COBRANÇA UTILIZADO (FATURA DE ENERGIA, NOTA FISCAL, BOLETO, ETC)	REALIZADO ENCONTRO DE CONTAS (SIM OU NÃO)
	...	...	...	...	...

10. Informe se existe legislação municipal vigente que autorize a realização de encontro de contas entre o Município e a distribuidora. Em caso positivo, indicar expressamente o número da lei e o respectivo dispositivo legal (artigo, parágrafo e inciso, se houver).
11. Encaminhe cópia integral da mencionada lei municipal.
12. Esclareça qual a forma atualmente adotada para a cobrança dos valores referentes à arrecadação da CIP/COSIP (por exemplo, inclusão em fatura de energia elétrica, emissão de boleto bancário, nota fiscal ou outro documento de cobrança).

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município